

Если инспектор не принял логику

Каркас из раздела 32 руководства и трудного вопроса № 2. На 26.08.2026. Не новая процедура.

1. Сначала — папка, не формула

Ответ проверяющему — комплект, не «запрета нет» и не «уже разрешено законом». Закон не требует шведский стол и не запрещает замену внутри раскладки. Без бумаги, которая разрешает у *вас*, та же практика выглядит как отступление от раскладки.

Минимальный комплект (раздел 32, вывод 2 раздела 4): положение о питании — с учётом вариативности · меню с вариантами и парами эквивалентов · журнал заказа · журнал замен · пищевые карты · согласование с учредителем (для сведения или по регламенту).

Каждая устная фраза должна иметь бумажный двойник. «У нас ведётся журнал» без журнала — антиответ (раздел 32.4, 32.7).

2. Чего не говорить в коридоре

Не «так теперь везде» — неправда и не аргумент. Не «нам диетолог разрешил», если должности может не быть в штате. Не «жители сами захотели» без документа.

Гуманное отношение — **3185-1 ст. 5 ч. 2**, не ст. 37 ч. 2. Ст. 37 и 43 — права пациентов и статус проживающих. Повседневный выбор блюда — не ежедневное статутное право и не обязанность буфета.

3. Если замечание всё же выписано

Порядок из раздела 32.5 — и только он:

1. Зафиксировать формулировку замечания **точно**.
2. Запросить норму, на которую ссылаются. Немотивированная отсылка к «нарушению порядка» без конкретной нормы — слабая опора.
3. Несогласие — **письменно после**, не спором в коридоре. Коридорный спор проигрывается всегда.
4. Подключить учредителя **на стадии возражения**, не после постановления.
5. При штрафе — оценивать перспективу обжалования **с юристом**.
6. Не импровизировать на кухне: не менять раскладку, текстуры и выдачу «пока инспектор в коридоре». Кухня исполняет действующий приказ и назначение врача.

Данных о процентах отменённых замечаний по вариативному питанию **нет**. Статистику не выдумывать.

4. Подпись на акте

Не подписывать акт с формулировками, которых не понимаете. Подпись с оговоркой «с формулировкой не согласен, возражения будут представлены» сохраняет позицию. Молчаливая подпись её хоронит. Фиксировать ход проверки своей записью: кто, что спросил, что показано.

5. Что не обещать

Риск проверки реален и снижается документным контуром, а не отказом от выбора. «Без бумаг — да, риск. С бумагами — покажете таблицу замен, журнал и приказ». Обещания «проверки вам ничего не сделают» нет.

Приказ № 124 от 10.03.2026 — **локальный** акт Серафимовского, не федеральная норма. На 26.08 действует СанПиН 3590-20; 4282-26 — **через 6 дней**, с 01.09.2026.

Источник: раздел 32.4–32.7, трудный вопрос № 2. Новых правовых шагов здесь нет.